



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

LAUDO ARBITRAL

Huánuco, 08 de febrero de 2021.

DEMANDANTE: CONFAMA SRL.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE.
ARBITRO UNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.
SECRETARIA : TATIANA STHEPANIE PEÑA PILCO.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL N° 001-2020.

VISTOS: El expediente Arbitral.

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Que, con fecha a los 29 días del mes de Octubre del año 2018 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA MARIA DEL VALLE Y CONFAMA SRL, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE KLOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE. N° 32691 DE LA LOCALIDAD DE INGENIO BAJO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO cuyo monto del Contrato asciende a la suma de S/. 2,107.741.21 (dos millones ciento siete mil setecientos cuarenta y uno con 21/100 soles).

En cuya Clausula Vigésima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado o en su defecto en el inciso 45.2 del artículo 45 de la ley de contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un único árbitro, la entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: **CENTRO DE ARBITRAJE IMPERIUM Y CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUANUCO.**

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según la previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la ley de contrataciones del Estado.

2. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 26 de Octubre de 2020 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA con REG CAH N° 1853, en su calidad de demandante CONFAMA SRL debidamente representada por su representante legal común FAUSTINO MALPARTIDA MALPARTIDA, quien se identifica con DNI N° 22420386, conforme a la vigencia de Poder adjuntada a la presente, quien no se ha hecho presente pese haber sido válidamente notificado la Municipalidad Distrital de Huánuco con fecha 20 de Octubre de 2020.

3. DEMANDA:

PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

I. PRETENSIONES:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL.- Se declare los efectos legales del consentimiento de la Liquidación Técnica Financiera del contrato presentado por el Contratista.

PRETENSION ACCESORIA.- Se ordene a la Entidad la devolución de la Carta Fianza del Fiel Cumplimiento.

PRETENSION ACCESORIA.- Que, se ordene a la Entidad el pago de la suma de S/ 87,599.89 por concepto de saldo a favor del contratista determinado en la Liquidación Técnica Financiera presentada por el suscrito.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.- Se declare la nulidad de la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 13 de octubre de 2020. Consecuentemente se deje sin efecto la aplicación de penalidades por todo concepto.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL.- Se ordene a la demandada el pago de costos y costas que irroguen el presente proceso arbitral.

II. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

1. Que, la Entidad demandada Convoco el proceso de selección Licitación Publica N° 004-2018-MDSMV/CS, para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 32691 DE LA LOCALIDAD DE INGENIO BAJO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO". Posteriormente se nos otorga la Buena pro con fecha 05 de octubre de 2018.
2. El día 29 de octubre de 2018, la Entidad y mi representada **CONFAMA SRL.**, suscriben el Contrato N° 051-2018-MDSMV, bajo los términos y condiciones que en ella contiene.
3. Con fecha 14 de diciembre de 2018, se suscribió el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01, por incompatibilidad del Expediente Técnico y el terreno donde se ejecutara la obra, irregularidad que es atribuible a la Entidad contratante. (Suspensión del Plazo de ejecución N° 01 aprobado mediante Resolución Gerencial N° 001-2019-MDSMV-GDUR).
Después de más de cinco (05) meses con fecha 06 de mayo de 2019, se suscribe el Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución, (Reinicio del Plazo de ejecución N° 01 aprobado mediante Resolución Gerencial N° 026-2019-MDSMV-GDUR), afectando gravemente al contratista por la demora en el reinicio del plazo de ejecución.
4. Que, habiéndose concluido con la ejecución de la obra se procedió a su entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se concluyó y entregó la obra tal como consta en el Acta de Recepción de Obra de fecha 28 de diciembre de 2019.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA PRIMERA PRETENSION DEL DEMANDANTE.

QUE SE DECLARE LOS EFECTOS LEGALES DEL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

Nuestra pretensión se encuentra sustentada en los siguientes términos:

Que, mediante Acta de Recepción de la Obra, de fecha 28 de diciembre de 2019, la Entidad a través del Comité de Recepción de la Obra, previa verificación procedió a la **RECEPCION DE LA OBRA** sin observaciones.

Estando recepcionada la obra, corresponde el inicio de la fase de liquidación final técnica financiera de la Obra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en la que señala que El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada

[Handwritten signatures and stamps]
Huanuco, 06 de mayo de 2019
ARBITRO
Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días (...) contados desde el día siguiente de la recepción de la obra.

El suscrito contratista, presento el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra, mediante Carta N° 020-2020-CONFAMA/OIB, de fecha 13 de marzo de 2020, ingresada a mesa de martes de la Entidad con fecha 26 de mayo de 2020, documento que fue presentado a mérito del artículo 16 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM (Reinicio de Actividades del Sector Publico).

Si bien es cierto, que el plazo para la presentación de la liquidación por parte del contratista correspondía entre el periodo del 29 de diciembre de 2019 hasta el 26 de febrero de 2020, durante dicho periodo no fue presentado; por lo que el plazo para la elaboración del expediente de liquidación por parte de la Entidad se activó desde el 27 de febrero de 2020 suspendiéndose el plazo administrativo desde el 14 de marzo de 2020 habiendo transcurrido 17 días, reactivándose los plazos administrativos desde el 24 de mayo, hasta el 05 de julio el año en curso, venciéndose el plazo para que la Entidad notifique con su liquidación Técnica financiera en dicha fecha, de tal manera que al no existir notificación alguna de parte de la Entidad, se vuelve a reactivar el plazo para el contratista, plazo que corre desde el 06 de julio de 2020 hasta el 03 de setiembre del año en curso a efectos de que la Entidad se pronuncie dentro del plazo de sesenta (60) días de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 179 del Reglamento. Sin embargo, la Entidad dentro del plazo legal no ha emitido ni mucho menos notificado su pronunciamiento.

Durante la fase liquidación no ha existido controversia pendiente de resolverse, por lo que resultaba procedente la elaboración y presentación de la liquidación técnica financiera de la obra.

Respecto a la reactivación del plazo para la presentación de la liquidación por parte del Contratista, esta se encuentra debidamente sustentada en razón a los criterios establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En ese contexto el OSCE, en diversas opiniones ha señalado que *el procedimiento de liquidación del contrato de obra se activa cuando alguna de las partes presenta la liquidación correspondiente, aun cuando lo hubiera hecho fuera del plazo previsto*, "La presentación extemporánea de la liquidación por parte del contratista, resulta procedente en tanto que la Entidad no haya elaborado y notificado su liquidación durante su plazo, activándose el plazo para el contratista", conforme se ha señalado la Entidad contaba hasta el 05 de julio de 2020 para notificar su liquidación, por lo que a partir de dicha fecha se habilita el plazo para el contratista, teniendo en cuenta que la liquidación del suscrito fue presentada el

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

10% del monto contractual que es la suma de S/ 2'107,741.21, por lo que la penalidad aplicada deviene en nula por ser contrario a la norma y atentatoria contra el debido proceso.

La resolución en cuestión transgrede el principio de legalidad y el procedimiento establecido en las Bases del Proceso de Selección y la Cláusula Quinta del Contrato.

La norma regula que las bases del proceso de selección forman parte del contrato por lo que las partes están en la obligación de dar estricto cumplimiento no solo lo previsto en el contrato sino también lo previsto en las Bases. Sin embargo, la Entidad ha vulnerado las bases y el contrato.

En la Sección Especifica Capítulo III numeral 17 de las Bases y en concordancia con la Cláusula Quinta del Contrato, se han señalado penalidades distintas a la penalidad por mora y su procedimiento para su aplicación.

Pues bien, conforme es de verse para la aplicación de penalidad se ha establecido el procedimiento previo, la emisión de un informe de parte de la Supervisión de Obra, en el presente caso la Entidad en la resolución materia de cuestionamiento no ha acreditado que la supervisión de obra haya emitido un informe acreditando la ausencia del Residente de obra y del Maestro de Obra; adoleciendo de un requisito de procedencia la aplicación de penalidad al ser subjetivo el cálculo de la penalidad.

Asimismo, el artículo 134 del Reglamento, ha señalado que *los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, de la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.* (el resaltado es nuestro).

En cuanto al Residente de obra, no se ha cumplido con el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, no existe el informe de supervisión de obra, según el numeral 5) de otras penalidades.

En cuanto al Maestro de Obra, no se encuentra incluida en los supuestos de aplicación de penalidad la ausencia del maestro de obra, toda vez que no está tipificada en el numeral 1) AUSENCIA DEL PROFESIONAL, ya que no se trata de un profesional, la penalidad no



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

26 de mayo del presente año, por lo que la presentación de nuestra liquidación se computa recién partir del 06 de julio del 2020.

CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

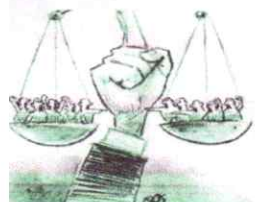
La normativa que regula las contrataciones del Estado ha establecido el procedimiento de liquidación del contrato de obra, regulada en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista presentara su liquidación dentro del plazo de sesenta (60) días computados desde el día siguiente de la recepción de la obra, la Entidad en idéntico plazo emitirá su pronunciamiento con los cálculos detallados, ya sea aprobando, observando o elaborando otra, notificando al contratista para que se pronuncie dentro del plazo de quince (15) días. En este punto cabe resaltar que la Entidad dentro del plazo legal no ha emitido su pronunciamiento. Como es sabido, el suscrito presento su liquidación con fecha 26 de mayo del presente año amparado a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, sin embargo, el plazo correspondía a la Entidad, por lo que se ~~tuvo~~ que esperarse el transcurso del plazo para posteriormente activarse el plazo para el contratista el mismo que se computa desde el 06 de julio del 2020 como fecha de presentación de la liquidación del contrato de obra de parte del contratista. Sin embargo, la Entidad no se ha pronunciado dentro del plazo legal por lo que a partir de 04 de setiembre de 2020 la liquidación ha quedado consentida, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 179 del Reglamento.

Al respecto, en la Opinión N° 196-2015/DTN, se ha establecido en concordancia con la norma citada, *Que, la Liquidación de obra aqueda consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido*", En el presente caso la Entidad no ha observado la liquidación presentada por el contratista por lo que ha adquirido la calidad de consentida. SOBRE EL PARTICULAR, DEBE INDICARSE QUE EL HECHO QUE UNA LIQUIDACION DE OBRA QUEDE CONSENTIDA GENERA EFECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS. LOS PRIMEROS, IMPLICAN QUE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUEDE FIRME; ES DECIR, SE PRESUME QUE SU NO OBSERVACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO IMPLICA SU VALIDEZ Y ACEPTACION. LOS SEGUNDOS, CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS PRIMEROS, IMPLICA QUE, AL DETERMINARSE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL SALDO ECONOMICO A FAVOR DE ALGUNA DE LAS PARTES, SE ORIGINE EL DERECHO AL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONSTRATISTA O DE LA ENTIDAD,

[Handwritten signature]
Hugo Wayne Torres Santos de Velasco
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Tatiana Stephani P. Pico
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

SEGÚN CORRESPONDA. En consecuencia, se debe reconocer la validez del contenido de la liquidación en los términos presentados por el contratista.

IV. CON RESPECTO A LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA PRETENSION ACCESORIA.- SE ORDENE A LA ENTIDAD LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Que, estando la liquidación de obra consentida corresponde a la Entidad devolver la Garantía de Fiel cumplimiento en cumplimiento al mandato legal contenido en el numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, que ha establecido lo siguiente:

"como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultoría en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras"

En ese orden de ideas, corresponde que la Entidad haga la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento, por cuanto la liquidación de la obra se encuentra en calidad de consentida y la retención de la citada garantía a partir del consentimiento de la liquidación de obra constituye en irregular e ilícito.

CON RESPECTO A NUESTRA PRETENSION ACCESORIA .- QUE, SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LA SUMA DE S/ 87,599.89 POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA PRESENTADA POR EL SUSCRITO.

La liquidación de obra presentada por el Contratista contiene los cálculos debidamente detallados y la documentación sustentatoria, en la que se ha determinado como saldo a favor del Contratista en la suma de S/ 87,599.89, correspondiente a reajustes de precios y gastos generales.

El saldo a favor del contratista debe ser cancelada por la Entidad de conformidad a lo establecido en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que nuestra pretensión debe ser declarada fundada.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

OTROSI DIGO.- Que, al amparo de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 45.7 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, incoamos como pretensión acumulativa la nulidad de la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, por haberse emitido con posterioridad al inicio del presente proceso arbitral, en la que no estaba considerada dicha controversia, por tales razones solicitamos se admita la acumulación y su trámite correspondiente.

V. **FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.-** Se declare la nulidad de la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 13 de octubre de 2020. Consecuentemente se deje sin efecto la aplicación de penalidades por todo concepto.

Mediante Carta N° 023-2020-MDSMV-GDUR/JAQC., de fecha 28 de octubre de 2020, se nos notifica la Resolución Gerencial N° 037-2020-MDSMV/GDUR., en la que resuelve de manera irregular e ilegal, aplicar penalidad por ausencia del Residente de Obra y ausencia del Maestro de obra, ascendente a S/ 457,800.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), la cuestionada resolución se encuentra inmersa en causal de nulidad de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley N° 27444, y la vulneración de los principios que regulan el procedimiento administrativo, (Principio de legalidad y derecho al debido proceso).

Como se ha señalado el 28 de diciembre de 2019, se suscribió el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, por lo que a partir del 29 de diciembre se inicia la etapa de LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento, la Entidad no puede realizar ningún acto administrativo distinto a la fase de liquidación de obra, salvo que el contratista no haya presentado su liquidación, en este caso la Entidad elaborara su propia liquidación a costo del contratista. En esa línea, resulta irregular que la Entidad haya emitido la resolución materia de nulidad, puesto que si en el supuesto de que exista penalidad por aplicar esta debe efectuarse dentro del procedimiento de liquidación y no a través de un acto administrativo distinto al establecido en la norma especial.

El artículo 132 del Reglamento, ha establecido que la Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Del texto legal se desprende que en ningún la acumulación del monto máximo de penalidad puede ser superior al diez (10%) del monto contractual. De tal manera, que la Entidad al haber aplicado la suma de S/ 457,800.00 supera largamente el



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

se aplica por analogía de lo contrario vulneraría el principio de legalidad. Asimismo, no se ha cumplido con el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, no existe el informe de Supervisión de obra.

La permanencia del residente de la obra como del maestro de obra, se encuentran acreditadas en el cuaderno de obra, en la que se puede visualizar en las anotaciones así, como el Informe N° 047-2019-CSIV-EGMP/SO. De la Supervisión.

En cuanto al cuestionamiento de las solicitudes de autorización de cambio de profesionales, cabe recordar a la Entidad que el inicio de la obra según anotación del cuaderno de obra fue con fecha 01 de diciembre de 2018., sin embargo, la con fecha 14 de diciembre de 2018 se suspendió el plazo de ejecución mediante ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION N° 01, dicha suspensión se produjo por causas atribuibles a la Entidad puesto que el Expediente Técnico no resultaba compatible con el terreno. La suspensión de plazo fue hasta el día 06 de mayo de 2019, cinco (05) meses de paralización que afectaron gravemente al suscrito contratista ya que se tuvo que pagar guardianía de la obra, movilización de equipos y maquinaria, personal y renovación de garantías por un periodo mayor no previsto, sin embargo, la Entidad no ha reconocido dichos perjuicios al contrario aplica penalidades sin sustento legal alguno.

Señora Arbitro, habiendo evidenciado que la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR., se ha emitido vulnerándose el procedimiento establecido en las Bases y el contrato, así como, en contravención el principio de legalidad y tipicidad, debe declararse la nulidad de la misma.

VI. **FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE NUESTRA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL.-** Se ordene a la demandada el pago de costos y costas que irroguen el presente proceso arbitral.

Con fecha 26 de mayo de 2020, el suscrito contratista presento a la Entidad la liquidación de la obra, con fecha 09 de setiembre de 2020, mediante la Carta Notarial N° 022-2020-CONFAMA/OIB, se requirió a la Entidad cumpla con pagar el saldo a favor del contratista en la suma de S/ 87,599.89, sin embargo, la Entidad no ha cumplido generando la controversia por falta de pago de la liquidación de obra.

Igualmente, la Entidad en un actuar irregular en la fase de liquidación en vez de elaborar su liquidación en su plazo no lo hace, por el contrario de manera indebida emite la resolución aplicando penalidad cuando el proceso arbitral había sido iniciado, por lo que



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

el presente proceso arbitral fue iniciado por el actuar irregular de la Entidad siendo así debe asumir los costos del presente proceso arbitral condenando al pago de los costos y costas del presente proceso arbitral que serán liquidados en su oportunidad.

VII. FUNDAMENTACION JURIDICA.

Las pretensiones contenidas en la presente demanda se amparan en los siguientes dispositivos legales:

- Artículo 132, 133, 134 y 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Artículo 45 numeral 45.7 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 1071 Ley General de Arbitraje.
- Ley N° 27444 Ley General de Procedimiento Administrativo.

VIII. MONTO TOTAL DE LA PRETENSION:

Que, el monto de la pretensión principal asciende en la suma de S/. 3500.000.00 soles (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) más las costas y costos del proceso, y los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

4. CLAUSULA ARBITRAL

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Cualquier de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual incluidos los que se refieren a su nulidad o invalidez dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144° 170° 175° 177° 199° 201° 209° 210° 211° del reglamento en su defecto en el artículo 52 de la ley .

Facultativamente, cualquier de las partes podrá someter a conciliar la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado .

De conformidad con el artículo 216° y 217° del reglamento, toda controversia será resuelta por un Tribunal Arbitral.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

5. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

- I. **INICIO DE LA AUDIENCIA:** Oportunamente mediante Resolución N° 03-2020/AU/HITS/HCO su fecha 30 de noviembre de 2020, se programar la audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día Lunes 14 de diciembre de 2020 a horas 05:00PM en la Sede del Centro de Arbitraje ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, la resolución que fue notificada a las partes CONFAMA SRL con fecha 03 de diciembre de 2020 y la Municipalidad Distrital Santa María del valle con fecha 05 de diciembre de 2020 fecha en que se llevó a cabo la Audiencia programada con la presencia del Árbitro Único, secretaria arbitral, y del representante de CONFAMA SRL, conforme al cargo de las notificaciones que obra en el expediente principal.

SOBRE LA CONCILIACION: el tribunal arbitral señala que no se puede llevar acabo la presente conciliación, por no estar presente la parte demandada del **MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA MARIA DEL VALLE** pese a estar válidamente notificado con fecha 05 de Diciembre de 2020, por lo cual no se pudo llegar a un acuerdo conciliatorio por lo que se debió continuar el trámite del presente proceso, dejándose constancia que las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio en cualquier estado del proceso.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Arbitro Único procede a determinar los siguientes puntos controvertidos:

1. Determinar si corresponde o no declarar los efectos legales del consentimiento de la Liquidación técnica financiera del contrato
"Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E N° 32691 de la localidad de la localidad de Ingenio Bajo, Distrito de Santa María del Valle – Huánuco - Huánuco".
2. Determinar si la entidad ha emitido pronunciamiento respecto a la liquidación técnica financiera representada por el contratista.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

3. Determinar si corresponde o no ordenar a la entidad la devolución de la Carta Fianza de Fiel cumplimiento.
4. Determinar si corresponde o no se ordene a la entidad el pago de la suma de S/. 87,599.89 por concepto de saldo a favor del contratista.
5. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 13 de octubre de 2020.
6. Determinar si la entidad ha cumplido con el procedimiento establecido en la Bases y contrato para la aplicación de penalidades.
7. Determinar a qué parte procesal le corresponde asumir los costos del proceso arbitral.

7. REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje.

Asimismo el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre algunos de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral la parte demandante expresa su conformidad.

8. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 16 del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 26 de Octubre de 2020, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, por lo que el tribunal arbitral procedió admitir los medios probatorios.

DE LA DEMANDANTE: COFAMA SRL

POR PARTE DEL DEMANDANTE : CONFAMA S.R.L.

Admitase los medios probatorios Anexados del numeral 1 al 11 adjuntado en la presentación de la demanda.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- 1.- Contrato N° 051-2018-MDSMV
- 2.- Informe de Compatibilidad de Obra N° 001-2018-OBRA/AIC.
- 3.- Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01 que contiene Resolución Gerencial N° 001-2019-MDSMV-GDUR, Resolución Gerencial N° 026-2019-MDSMV-GDUR.
- 4.- Acta de Reinicio de Obra.
- 5.- Acta de Recepción de Obra.
- 6.- Carta N° 020-2020.CONFAMA/OIB, mediante el cual se presentó la liquidación de obra.
- 7.- Carta Notarial N° 022 – 2020 CONFAMA/OIB, requerimiento de pago de saldo a favor del contratista.
- 8.- Informe N° 047 – 2019 – CSIV-EGMP/SO., informe de la supervisión acreditando la presencia del maestro de obra.
- 9.- Folios del Cuaderno de Obra, en cuyos asientos se verifica las anotaciones de la presencia de los profesionales.
- 10.- Bases Integradas del proceso de selección.
- 11.- Carta N° 023-2020-MDSMV-GDUR/JAQC
- 12.- Resolución Gerencial N° 037-2020-MDSMV/GDUR.

**POR PARTE DEL DEMANDADO : MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO – HUÁNUCO.**

1. Copia Fedateada del Informe N° 287-2020 – MDSMV/JACQC, de fecha 30 de octubre del 2020.
2. Copia Fedateada de la Opinión Legal N°069-2020-MDSMV-GAJ/MAVV, de fecha 19 de noviembre del 2020.
3. Informe N° 331-2020-MDSMV-GDUR/JAQC, de fecha 17 de noviembre del 2020- (Fs.88).

9. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO:

Que, con fecha 20 de Enero de 2021 el demandante CONFAMA SRL presento sus alegatos y realizo a través de su abogado su Informe Oral, así como la Municipalidad distrital de Santa María del Valle presento sus alegatos con fecha 04 de Enero de 2021.

10. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

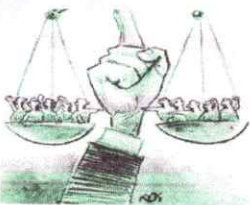
**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS**

- 10.1.1.1 Determinar si corresponde o no declarar los efectos legales del consentimiento de la Liquidación técnica financiera del contrato.
"Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E N° 32691 de la localidad de la localidad de Ingenio Bajo, Distrito de Santa María del Valle – Huánuco - Huánuco".
- 10.1.1.2 Determinar si la entidad ha emitido pronunciamiento respecto a la liquidación técnica financiera representada por el contratista.
- 10.1.1.3 Determinar si corresponde o no ordenar a la entidad la devolución de la Carta Fianza de Fiel cumplimiento.
- 10.1.1.4 Determinar si corresponde o no se ordene a la entidad el pago de la suma de S/. 87,599.89 por concepto de saldo a favor del contratista.
- 10.1.1.5 Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 13 de octubre de 2020.
- 10.1.1.6 Determinar si la entidad ha cumplido con el procedimiento establecido en la Bases y contrato para la aplicación de penalidades.
- 10.1.1.7 Determinar a qué parte procesal le corresponde asumir las costos del proceso arbitral.

10.1.1.1 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LOS EFECTOS LEGALES DEL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 32691 DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE INGENIO BAJO, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE – HUÁNUCO - HUÁNUCO".

PRIMERO.- El verbo aprobar refiere a dar por bueno, suficiente o consentir algo o a alguien que en el presente caso es declarar consentida la Liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista, es decir antes de pasar a detallar las actuaciones Administrativas es necesario hacer énfasis a lo que corresponde en el presente proceso conforme lo ordena el Art. 179 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF en la que ad literam:

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, **dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, **es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista.** La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Por tanto, la liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

En consecuencia, cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince días de haber recibido la observación de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

[Handwritten signature]
Hendy J. Ortiz Salas de Hualpa
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

SEGUNDO.- Que, por tal motivo se debe especificar una línea de tiempo en el siguientes cuadro a detallarse:

ACTIVIDADES	INICIO DE PLAZO	FIN DE PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	REINICIO DE ACTIVIDADES DEL SECTOR PUBLICO	VENC. PLAZO ENTIDAD	TOTAL
RECEPCION DE OBRA	28/12/2020	X	X	X	X	X
PRESENTACION LIQUIDACION POR PARTE DEL CONTRATISTA	29/12/2019	26/02/2020				
ELABORACION LIQ. ENTIDAD	27/02/2020 NO OCURRIO	14/03/2020 NO OCURRIO	17 DIAS	24/05/2020 NO OCURRIO; SIN EMBARGO EL CONTRAISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EL DIA 26/05/20	05/07/2020 0 (45 DIAS). NO OCURRIO	60 DIAS
NUEVO PLAZO PRESENTACION LIQ. CONTRATISTA	06/07/2020	03/09/2020				60 DIAS
CONSENTIMIENTO	04/09/2020	X	X	X	X	X

Conforme a la línea de tiempo podemos inferir que la liquidación de Obra fue presentada dentro lo cual puede verificarse con la presentación de la Carta N° 020-2020—CONFAMA/OIB su fecha 13 de Marzo de 2020 en 552 folios, al misma que fue presentada el día 26 de mayo de 2020; conforme se puede apreciar del sello de recepción de mesa de partes, por lo que la documentación ingreso de manera formal, válida y correcta a la administración pública; es decir a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle; conforme a los medios probatorios admitidos y anexadas a la demanda arbitral; sin embargo cabe precisar que dicha presentación fue dentro del plazo que correspondía a la entidad hecho que no fue observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Por lo que se debe tener como punto valido y legal de referencia la Opinión legal OPINIÓN N° 087-2008/DOP que entre otros argumentos establece lo siguiente:

En ese sentido, a efectos de precisar un límite en la vigencia del contrato, este Consejo Superior considera necesario establecer que, aún cuando alguna de las partes hubiera presentado de forma extemporánea la liquidación de obra —lo cual quiere decir, que la hubiera presentado **transcurridos los plazos iniciales que tenía el contratista y la Entidad para hacerlo**—, se activará el procedimiento establecido en el artículo 269° del Reglamento¹.

En consecuencia, ya sea que la liquidación del contrato de obra sea presentada de forma extemporánea por el contratista o por la Entidad, a partir de ese momento, serán de aplicación los plazos y el procedimiento establecidos en el artículo 269° del Reglamento, incluido lo señalado en su tercer párrafo.

Cabe precisar que la presentación extemporánea de la liquidación por el contratista sólo podrá activar el procedimiento establecido en el artículo 269° del Reglamento, si dicha presentación se realiza transcurrido el plazo que tiene la Entidad para hacerlo —segundo párrafo del artículo 269°—. **Sino fuera así, la liquidación efectuada por el contratista se entenderá por no presentada, puesto que la Entidad aún tendría vigente y expedita la posibilidad de efectuarla.**

Por otra parte, de los argumentos y defensa del demandado Municipalidad Distrital de Santa María del Valle parten de la premisa y de la siguiente línea de tiempo:

Manifestando entre otras líneas un imposible jurídico por parte del contrista toda vez que:

Suspensión de actividades	de 15 días calendarios, desde el 15/03/20	15 de Marzo de 2020
Decreto Supremo N° 044 -2020	X	

¹ Este criterio ha sido asumido en anteriores oportunidades por este Consejo Superior. Al respecto puede consultarse la Opinión N.º 042-2006/GNP.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Decreto Supremo N° 116-2020-PCM	X	
Reinicio de actividades Decreto Supremo N° 162-2020-PCM		05 de Octubre de 2020

Parte de sus argumentos;

Manifestando el contratista que a partir del 15 de marzo el 2020 hasta el 04 de Octubre de 2020 esta estuvo con aislamiento obligatorio e inactividad laboral; sin embargo se puede apreciar que contra la Carta N° 020-2020-CONFAMA/OIB sobre la presentación y entrega de liquidación con sus respectivos anexos por ante la entidad con el sello respectivo de mesa de partes, la parte demandada en ningún momento a utilizado todos los mecanismos legales en contra del medio probatorio (Carta N°020-2020-CONFAMA/OIB) para desvirtuar la invalidez, ineficacia, máxime que en el peor de los casos no se ha contradicho la falsedad e idoneidad del sello de recepción; a través de todos los mecanismo legales pertinentes como la Tacha de documentos ante la posibilidad de desconocer el sello de recepción de dicho documento, limitándose tan solo a pretender desconocer a través de los Decretos Supremo señalados y la Resolución de Alcaldía N° 03-2020-MDSMV sobre una supuesta inactividad laboral; por lo que bajo el Principio de primacía de la realidad, entendiéndose a esta como (El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica ...), podemos inferir que esto es contrario a lo vertido por el demandado puesto que obra el sello y cargo de la recepción de la liquidación técnica financiera de la Obra presentada por el contratista, admitiéndose una actividad laboral dentro de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle; por lo que este principio no tiene base subjetividades, sino cuestiones objetivas, por ello una vez que los hechos son demostrados, estos no pueden ser neutralizados por documentos o formalidad alguna o en este caso los Decretos Supremos mencionados por el demandado mencionados quedaron en meros documentos formales que no se dieron cumplimiento; por el contrario denota que la entidad estuvo exponiendo a sus trabajadores a un posible contagio del Covid - 19 cuando se estableció de manera obligatoria el aislamiento e inactividad hecho que debió velar y dar cumplimiento en su momento a los trabajadores de la entidad;

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

10.1.1.3 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Primero.- Que, el árbitro conforme a los puntos controvertidos anteriores se puede deducir claramente que la liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista ha quedado consentida con fecha 04 de setiembre de 2020, por lo que corresponde a la entidad devolver la Garantía de Fiel cumplimiento conforme al art. 126 del Reglamento de Contrataciones del Estado: *"Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor"*.

Por lo que estando al consentimiento de la liquidación técnica financiera presentada por el contratista con fecha 26 de mayo de 2020-PCM ha quedado consentida al no haberse pronunciado la entidad sobre el mismo el 04 de setiembre de 2020, en consecuencia al declararse el consentimiento legal con el presente Laudo esta produce efectos jurídicos y Económicos en el presente caso se Ordene la Devolución de la Carta de fiel cumplimiento conforme a lo ordenado por el art.126 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

10.1.1.4 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 87,599.89 POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.

Primero: Que, al quedar aprobado el consentimiento de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra presentada por el contratista con fecha 26 de Mayo de 2020; esta debe implicar que al no haber sido observado dentro del plazo establecido por parte de la entidad esta es válido y en consecuencia la aceptación del saldo a favor del contratista conforme a la liquidación Técnica Financiera de la Obra por la suma de S/./, 87,599.89, la misma que debe ser

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.

04



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

por lo que si se advierte que la entidad sí estuvo laborando la misma que está amparada en lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°094-2020-PCM, por lo que a estas alturas pretender desconocer la presentación de la liquidación técnica financiera por parte del contratista es improcedente.

10.1.1.2 DETERMINAR SI LA ENTIDAD HA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA.



Primero: Que, conforme el punto controvertido signado con el numero primero al detallarse sobre la línea de tiempo en la presentación de la liquidación técnica financiera presentada por el contratista se debe tomar en cuenta que el contratista presentara su liquidación dentro del plazo de sesenta (60) días computados desde la recepción de la obra, por lo que la entidad en idéntico plazo emitirá su pronunciamiento con los cálculos detallados, **ya sea probando, observando o elaborando otra**, dicha situación deberá ser notificada al contratista para que se pronuncie dentro del plazo de 15 días, cabe mencionar que la entidad dentro del plazo legal no ha emitido su pronunciamiento, máxime que la posición del árbitro está basada en el principio de la primacía de la realidad al haber esta sido presentada con fecha 26 de mayo de 2020 aun dentro del plazo que correspondía a la entidad está ya comenzó a surtir sus efectos jurídicos de su presentación conforme lo señala la Opinión N° 160-2017/DTN que entre líneas señala: **"En ese contexto, este Organismo Técnico Especializado en anteriores oportunidades ha señalado que el procedimiento de liquidación del contrato de obra se activaba cuando alguna de las partes presentaba la liquidación correspondiente, aun cuando lo hubiera hecho fuera del plazo previsto"**; por lo que mal hace la entidad en pretender desconocer los plazos activados por ante el solo hecho de la presentación de la liquidación técnica financiera por parte del contratista; máxime que no obra en el expediente el pronunciamiento dentro del plazo legal sea está aprobando, observando o elaborando otra; por lo que la liquidación de Obra ha quedado consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, es decir la entidad no observo lo formulado por el contratista, por lo que al 04 de setiembre de 2020 a quedado consentida.


Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

10.1.1.3 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD LA DEVOLUCIÓN DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Primero.- Que, el árbitro conforme a los puntos controvertidos anteriores se puede deducir claramente que la liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista ha quedado consentida con fecha 04 de setiembre de 2020, por lo que corresponde a la entidad devolver la Garantía de Fiel cumplimiento conforme al art. 126 del Reglamento de Contrataciones del Estado: *"Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor".*

Por lo que estando al consentimiento de la liquidación técnica financiera presentada por el contratista con fecha 26 de mayo de 2020-PCM ha quedado consentida al no haberse pronunciado la entidad sobre el mismo el 04 de setiembre de 2020, en consecuencia al declararse el consentimiento legal con el presente Laudo esta produce efectos jurídicos y Económicos en el presente caso se Ordene la Devolución de la Carta de fiel cumplimiento conforme a lo ordenado por el art.126 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

10.1.1.4 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 87,599.89 POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.

Primero: Que, al quedar aprobado el consentimiento de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra presentada por el contratista con fecha 26 de Mayo de 2020; esta debe implicar que al no haber sido observado dentro del plazo establecido por parte de la entidad esta es válido y en consecuencia la aceptación del saldo a favor del contratista conforme a la liquidación Técnica Financiera de la Obra por la suma de S/./ 87,599.89, la misma que debe ser



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

pagada por la entidad de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle dentro de los 30 días hábiles de notificado la presente.

10.1.1.5 DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 037-2020-MDSMV/GDUR, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020.

Primero: Que, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 10 de la ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 04-2019-JUS) que a letra dice:

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, **a las leyes o a las normas reglamentarias.**

Y la vulneración del Principio de Legalidad y debido procedimiento administrativo); entendiéndose al Principio de legalidad emanado en la Constitución Política del Estado por lo que en principio podemos definirlo como rige todas las actuaciones de las administraciones públicas sometiendo a la ley y al derecho. tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquella puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del derecho administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan.

Que, en la Constitución del 1993', el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), inc.24 del art. 2°, concordado con el párrafo a) del inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139° los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG), Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas.

Por lo que revisado y verificado el expediente se puede advertir la notificación de la Resolución Gerencial N° 037-2020-MDSMV/GDUR mediante Carta N° 023-2020-MDSMV-GDUR/JAQC en donde efectivamente se puede observar que se resuelve en un acto administrativo aparte y distinto al establecido lo siguiente:

[Handwritten signature]
HONORABLE JUECES DE ALABAMA
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Stephanie Peña Pulco
SECRETARIA ARBITRAL

542

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

ARTICULO PRIMERO.- Aplicar penalidad a la Empresa CONFAMA S.R.L, con Ruc N° 20159008224, con domicilio legal en el Jr. Tulipanes N°218 (...) por Ausencia del residente de Obra de 23 días (del 08 de Julio 2019 hasta el 30 de Julio de 2019) la penalidad asciende a un total de S/. 48,300.00 (CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CON 00/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- Aplicar penalidad a la Empresa CONFAMA SRL (...) por ausencia del Residente de Obra de 2 días (14 de Junio 2019 y 20 de Junio de 2019) penalidad asciende a un total de S/. 4,200.00 (CUATRO MIL DOCIENTOS CON 00/100 SOLES).

ARTICULO TERCERO.- Aplicar penalidad a la Empresa CONFAMASRL, con Ruc N° 0159008224 (...), por ausencia de maestro de Obra de 193 días (del 07 de mayo de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019), la penalidad asciende a un total de S/. 405,300.00 (CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES).

ARTICULO CUARTO.- La totalidad de penalidad que se debe aplicar a la Empresa CONFAMA SRL con RUC N° 20159008224 (...), por ausencia de residente y por ausencia de maestro de Obra, asciende a S/. 457,800.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES).

Por lo que conforme lo establece en el artículo 179 del Reglamento del Decreto Supremo N° 350-2015-EF en la que establece ad literam: **Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra.**

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. **Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra,** y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En consecuencia, estando que el día 28 de diciembre de 2019 se suscribió el Acta de recepción de obra, por lo que a partir del 29 de diciembre comienza a operar la etapa de Liquidación Técnica Financiera de la Obra conforme se ha señalado en el art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que la entidad no debe realizar acto administrativo distinto al mandato por ley (Principio de legalidad); es decir la etapa a la que llamamos liquidación de Obra; sin embargo la entidad desconociendo



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

que para la fecha de emisión de la Resolución materia de nulidad ya había operado el consentimiento de la liquidación presentada por el contratista con fecha 26 de mayo de 2020, hecho contrario a lo que ocurrió por parte de la entidad en la cual ha decidido emitir un acto administrativo distinto al establecido en la norma especial; puesto que la Resolución materia de Nulidad solo Resuelve las penalizaciones.

Segundo.- Que, la Resolución materia de nulidad tiene causal de nulidad al haberse establecido procedimiento distinto al establecido en la ley y sus reglamento que en el presente caso sería el Art. 132 del Reglamento Decreto Supremo N° 350-2015-EF que ad litteram: "La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 8...). Puesto que de la propia Resolución se puede apreciar en su parte resolutive:

ARTICULO CUARTO.- La totalidad de penalidad que se debe aplicar a la Empresa CONFAMA SRL con RUC N° 20159008224 (...), por ausencia de residente y por ausencia de maestro de Obra, asciende a S/. 457,800.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES).

Es decir del propio contenido y analizado el texto legal en ningún caso la entidad no debió acumular del monto máximo de penalidad puede ser superior al 10% del monto contractual que en el presente caso el monto contractual es de S/. 2,107,741.21 es decir no debería superar S/. 210,774.121; de tal manera la entidad al haber aplicado la suma de S/. 457,800.00 esta supera excesivamente el 10% del monto contractual conforme lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tercero.- Que, la Resolución materia de nulidad trasgrede el principio de legalidad y debido procedimiento y las bases del proceso de Selección y la Cláusula Quinta del contrato; puesto que las bases del proceso de Selección forman parte del contrato por lo que las partes están en estricto cumplimiento no solo en el contrato sino también en lo previsto en las bases, puesto que de manera irregular se pretende aplicar penalidad por ausencia del residente de Obra y ausencia del maestro de obra vulnerándose así la sección específica capítulo III numeral 17 de las Bases y en concordancia con la cláusula Quinta del Contrato, en donde han señalado penalidades distintas a la penalidad por mora y su procedimiento para su aplicación conforme al cuadro siguiente:

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	AUSENCIA DEL PROFESIONAL En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en la obra	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
2	NO PERMITIR ACCESO AL CUADERNO DE OBRA. Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
3	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto vehicular como peatonal, incumpliendo con lo propuesto, cuando no cumple con implementar la señalización interna y externa que la obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar seguridad a los usuarios. Multa por día	1/5000 del Valor Contratado	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
4	IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1/5000 del Valor Contratado	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad, como arneses, líneas de vida, lentes, cascos, botas, etc. Multa por día.		
5	PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Cuando el Residente de Obra no se encuentre en forma permanente en la Obra. La multa es por cada día	1/5000 del Valor Contratado	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
6	EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presente los equipos necesarios y declarados en la oferta, luego de 5 días de ser requerido por el supervisor. La multa es por cada equipo	1/5000 del Valor Contratado	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
7	CUADERNO DE OBRA No tener al día el cuaderno de obra, o no tenerlo físicamente en la obra.	1/5000 del Valor Contratado	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA,
8	CAMBIO DE RESIDENTE Por cambio del residente de obra. Esta penalidad no se aplicara solo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser reemplazado.	1/8 UIT	Se acredita con la solicitud de cambio del contratista, presentada al supervisor y/o entidad.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
9	CAMBIO DE PROFESIONALES ESPECIALISTA. Por cambio de cualquier profesional especialista ofertado.	1/8 UIT	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.

Cuarto.- Que, el Artículo 160 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 350-2015-EF a la letra dice: Funciones del Inspector o Supervisor La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica; sin embargo la entidad en su parte considerativa fundamentos como parte para la aplicación de penalidades, acta N° 06-2019-OCI-MDSMV, Informe de control de concurrencia N° 008-2019-OCI/1820-SCC, la Opinión legal N° 047-2020-YBR/GAJ-MDSMS, Informe N° 167-2020-MDSMV-GDUR/USLO-JAQC decide la entidad aplicar penalidades fuera del contexto legal, en consecuencia la entidad mal hace en pretender darle visos de legalidad a una figura legal inexistente INFORME DE CONTROL N° 008-2019-OCI/1820-SCC en la que se base entre otros para aplicar la penalidad, por lo que el Informe del Órgano de Control Interno no es un acto preparatorio valido para aplicar penalidades puesto este carece de validez jurídica como medio de prueba al perder fuerza y valor frente a la norma especial de contrataciones del estado, cuando se establece claramente quienes son los responsables de Obra, por lo que conforme al artículo 1 del artículo 3 de la ley general de procedimientos administrativos N° 27444 sobre la Competencia, es decir carece de competencia y facultades para aplicar penalidades, por cuanto dichas funciones son inherentes de plena exclusividad del Inspector o supervisor de Obra, por lo que la entidad no ha dictado el acto administrativo conforme al ordenamiento jurídico.

Quinta.- Que, como se puede observar en el cuadro anterior la penalidad por ausencia de profesional y la permanencia del residente de obra es con previo informe de supervisión de la Obra, así como también la ausencia del maestro de obra no se

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

encuentra incluida los supuestos de aplicación de penalidad, máxime que solo sea a tipificado la Ausencia de Profesional lo cual difiere existiendo una enorme diferencia entre ambos, por lo que el maestro de obra no es un profesional, la penalidad no se aplica por analogía, además de haberse obviado el informe de Supervisor de Obra hecho que no ocurrió transgrediéndose por ello el principio de legalidad, por lo que a claras luces todo los actos preparatorios para dar origen a la Resolución materia de nulidad es ilegal y contradictorio con la norma expresa.

10.1.1.6 DETERMINAR SI LA ENTIDAD HA CUMPLIDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA BASES Y CONTRATO PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.

PRIMERO.- Que, al haberse trasgredido el art.132 del reglamento de ley de contrataciones del Estado sobre el modo y forma de aplicación de penalidades contrario al texto legal y desprendiéndose que parte de los actos preparatorios para dar origen a la Resolución materia de pretensión de la nulidad, así como haberse aplicado un monto de penalidad superior al establecido por ley.

SEGUNDO.- Que, el art. 134 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 350-2015-EF establece lo siguiente:

" Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. "(..).

Por lo que se tiene que disgregar:

En cuanto a la permanencia del residente de obra, esta es cuando no se encuentre en forma permanente en la Obra el procedimiento no se ha cumplido es decir no existe informe de Supervisión de Obra según el numeral 5 de otras penalidades el mismo que se encuentra en el capítulo II numeral



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

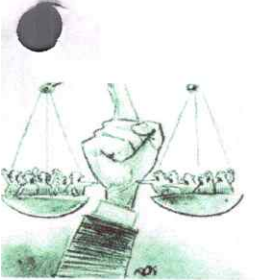
17 de las Bases Integradas (Bases estándar de licitación pública para la contratación de la Ejecución de Obras).

En cuanto a la ausencia del maestro de Obra, máxime que no se encuentra tipificada en el numeral 1 otras penalidades la misma que se refiere al capítulo II numeral 17 de las Bases Integradas (Bases estándar de licitación pública para la contratación de la Ejecución de Obras), ya que a todas luces nos e trata de un profesional entendiéndose a este (es la **persona que ejerce una profesión, es decir, la persona que trabaja en un área laboral específica y especializada**, cuyo conocimiento ha adquirido por medio de la instrucción universitaria), por lo que la penalidad no se aplica por analogía, de ser así se estaría vulnerando el principio de legalidad, así como también se puede verificar del contenido es decir considerandos de la Resolución materia de nulidad no se ha verificado y cumplido el procedimiento para penalizar es decir el Informe de Supervisión de Obra, por lo que se ha vulnerado el debido procedimiento.

10.1.1.7 DETERMINAR A QUÉ PARTE PROCESAL LE CORRESPONDE ASUMIR LAS COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el Arbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de Derecho, la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandado, en consecuencia tal Obligación debe de recaer en el demandado en razón al 100 % de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsado por el demandado al demandado en razón al 100% del costo del procedimiento arbitral.

Respecto a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante,



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

más aún cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

1. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 07-2021-AU-HITS-HCO se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

1. **RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:** Declárese **FUNDADA**, y en consecuencia declárese Aprobada y consentida la liquidación final del contrato de Ejecución de Obra: "Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E N° 32691 de la localidad de Ingenio Bajo, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco - Huánuco", como consecuencia de la presentación de la **Carta N° 020-2020-CONFAMA/OIB**.
2. **RESPECTO A LA PRETENSION ACCESORIA: DECLARESE FUNDADA**, por tanto se ordena a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle la devolución de la carta de garantía de fiel cumplimiento en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificado la presente.
3. **RESPECTO A LA PRETENSION ACCESORIA: DECLARESE FUNDADA Y ORDENESE** a la entidad Municipalidad Distrital de Santa María del Valle el pago S/. 87,599.89 por concepto de saldo a favor del contratista determinado en la liquidación técnica financiera de fecha 26 de mayo de 2020.
4. **RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: DECLÁRESE FUNDADA LA NULIDAD** de Resolución N° 037-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 13 de octubre de 2020, por tanto déjese sin efecto legal la aplicación de penalidades conforme a los argumentos expuestos en el laudo.
5. **RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: DECLARESE FUNDADA**, en consecuencia al haber asumido el demandante el 100 %, y en obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Árbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, **SE ORDENA AL DEMANDADO EL REEMBOLSO DEL 100% DE LOS GASTOS AL DEMANDANTE**, por los motivos expuestos en la parte considerativa del punto controvertido.
RESPECTO A LAS COSTAS DECLARASE IMPROCEDENTE el Pago de Costas



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS**

esta será asumido al 100% por el demandante, conforme a la parte expositiva del presente punto controvertido.


Heriberto Torres Santos de Rivas
ARBITRO UNICO


Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL